

模拟法庭庭审记录：星辰科技诉云端网络商标侵权案

【开庭陈述】原告代理人

本方系第 XXXX 号「星辰」商标注册人，核定使用于第 9 类计算机软件商品。被告在同类商品上使用近似标识「星晨」，足以导致相关公众混淆，构成《商标法》第五十七条第二项侵权。

法官提示：注意权利基础稳定性与近似性判断标准。

- 核心证据：商标注册证、公证书、销售记录
- 证据一：商标注册证（权利基础）
 - 子项：续展记录
- 证据二：侵权公证书
- 证据三：被告销售页面截图

【法庭调查】法官

就侵权标识的近似度与商品类似度进行讯问。

【法庭辩论】被告代理人

辩称「星晨」系描述性使用，且二者共存多年未造成实际混淆，属合理使用。引用判例（2023）■■■■■■12■主张不侵权。

- 抗辩一：描述性正当使用
- 抗辩二：无混淆可能性
- 抗辩三：诉讼时效异议

【最后陈述】原告代理人

坚持侵权成立主张，请求判赔。